

עין משפט
גור מצוה

קבב א ב מיי פט"ו מהלכות גולה ואצדה הלכה ח' סמג עשין עג טוש"ע ח"מ סימן רסו סעיף ד:

קבבג ג מיי פ"ז מהל' מענות הלכה יג טוש"ע א"ח סימן תקטו סעיף ה:

קבב ד מיי שם הלכה ט י ועי' בהשגות ובזמ"מ טוש"ע שם פט"ו ז: קבבה ה מיי שם הלכה יג טוש"ע שם סעיף ה:

קבב ו ז מיי פ"ו מהל' שבת הלכה יא [טוש"ע א"ח סימן עז סעיף יא]:

קבב ח מיי פ"ו מהל' שבת הלכה ב:

קבב ט מיי פ"ה מהל' טקי ממנו הלכה ג סמג עשין סו טוש"ע ח"מ סימן רעד סעיף א בהגיה:

תורה אור השלם

1. וְהָיוּ אֵת פִּיחַ הַכִּבְשָׁן וְיַעֲמִדוּ לִפְנֵי פָרְעֵה וְיִזְרֹק אֹתוֹ מִשֵּׁה הַשְּׂמֹקֶה וְיִהְיֶה שִׁחֹן אֲבַעֲבַעַת פֶּרֶחַ בְּאֶדָם וּבִבְהֵמָה:

^{שמות ט י}

מוסף רש"י

חִיבוּר. כמו מתחבר כגותל (ותענית יד.). חגב. ארבה, מברגמו (שם), צירעה. עוקלת את האדם (שם), ויתוש. יתושין נכספין בעיניו ויבזומו (שם), פורח. היינו מה שגדלה למעלה, דלדד הולט היו פורח (בברכות מא.), אנוג. שטר מכירה, כמו (ב"ב גג.) והיו אונות וטירות יואלין על שמו (גיטין ח.). אפילו בשבת. אם לקחה מן העכו"ם ויולה לילך לדרסו בשבת (שם), דאמריה לנכרי שבות. משום (ב"מ צ.). משום ישוב ארץ ישראל. לגרש עובדי כוכבים ולסב ישראל כה (גיטין ח.).

פ:

נפק רב ודרש. לא עתה על זה המעשה מיקן דהא פריך עלה מצרייתא אלא דרש דמקודס נתקן:

מותר להורגו ואסור לקיימו. והא דאמר ר"ל צפ"ק דסנהדרין (דף טו: ושם) גבי ארי ומר ודוב חאז וצדלס ונחש

דאפי' ר"א דאמר כל הקודם להורגו וזה היינו דוקא כשהמיתו אבל לא המיתו לא היינו נקשרין בשלשלת שכן דרך לגדלן והכא צחתול שאין קשורה א"ג מהנהו רגילים בני אדם להזהר ולא אחי לידי היק אצל מחתול אין מזהרין שאין יודעים אם היא צר אוכמא או צר חיורא שאין מכירים בצבזותיהם:

אמר רבינא לעורו. שאם (ו) מנאן מת אין חייב בהשגת העור *וקצת מיתנה כיון דאשמועינן דאין צו משום גזל למאי צינטריך הך דמותר להורגו וי"ל דאין לחוש כיון דמתחילה קאמר דמותר להורגו:

מתריעין על החיבוך בשבת. ע"כ לאו היינו

התרעה שזופר דשופר צצצת מי איכא כדדייק בספ"ק דמעניות (דף יד. ושם) אלא התרעה צפה צעננו וסצר כמ"ד התם דעננו קרי ליה התרעה ותימה דמאי פריך מההיא דצשאר מיני פורעניות דקמני לא היו מתריעין על החיכוך אלא לזעקים דילמא ה"ק לא היו מתריעין שזופר אלא לזעקים צפה צעננו ואין לומר אע"ג דתרוייהו צפה התרעה לחוד ולזעק לחוד דהתם משמע דלמ"ד עננו קרי ליה התרעה חדא היא וי"ל דה"פ מרקאמר שצצצת מתריעין לכל הפחות צעננו א"כ ראוי לעשות על החיכוך התרעה אפי' שזופר צחול כיון שהוא דצר גדול כל כך דצצצת לזעקים:

על החגב. ל"ג ועל הגוצאי דהא צמתני דסדר תעניות האלו (תענית טז.) תנן שמתריעין על הארצה ועל החסיל ועל הגוצאי וי"ל דהתם צפה ועי"ל דשפיר גרסינן ליה והתם גוצאי המזיק לשדות דומיא דארבה (ו)ותחול דקמני התם וגוצאי דהכא צמזיק לבני אדם דומיא דלרעים וטילו נחשים. פירוש ר"י:

לעולם אין מטיבין לו. והא דקאמר איהו גופיה צעובדא דידיה לא צמהרה מטיבין לו צפרק קמא דצבא צתרא (דף יב:)

זה אמר בשעה שהיה סבור עדיין שיחזירו וימנו אותו ראש ישיבה אבל לצסוף שלא החזירוהו אמר לעולם אין מטיבין לו:
אומר לנכרי ועושה. דוקא משום מלוא וז דישז דא"י אבל לצורך מלוא אחרת לא שרי אמירה לנכרי ואפי' לצורך מילה משמע צפרק הדב (עירובין דף סח.) דלא שרי אמירה לנכרי צאיסורא דאורייתא גבי יהוא ינוקא דלישתפין צמיימיה דקאמר נשייליה לאימיה אי צריכה נחים ליה אגב אימיה משמע דאי לא צריכה אימיה לא שרי אפילו על ידי נכרי וי"ס שכתבו צהדיא נחים ליה נכרי אגב אימיה ולכאורה משמע שלפני המילה היה והיו צריכין לחממני כדי למולו ולא שרי אפילו ע"י נכרי אלא אגב אימיה כדשריא הכא והתם צעובדא דלעיל דקאמר (ו) גבי ינוקא אחרנא מימא ליה לנכרי דניתי מנו ציתא יהוא דלעיל איסורא דרבנן הוה להציא דרך חצר שלא עירב ואפילו איסורא דרבנן אור"י שאין להמיר משום מלוא אחרת על ידי נכרי כגון להציא ספר דרך כרמלית כדי ללמוד צו דדוקא מילה דהיא גופא דחי צצת שרי על ידי נכרי איסור דרבנן ומיהו צה"ג משמע דאפילו איסורא דאורייתא שרי על ידי נכרי לצורך מילה שפירש דאפי' דניתי נכרי מתוך ציתו דהיא דרך רשות הרצים דהוי איסורא דאורייתא שרי על ידי נכרי לצורך מילה כמו הכא משום ישוב ארץ ישראל ולדצריהם צעובדא צתרא דקאמר נחים ליה נכרי אגב אימיה לאחר המילה הוה ולאחר שלשה שכצר נתרפא הולד יפה ולספרים דל"ג נכרי נוכל לומר דע"י ישראל קאמר ותוך שצעה דמחללין עליה השצת אם אמרה צריכה אני דאמרינן צפרק מפנין (שבת דף קטז. ושם) אבל אין נראה דעל ידי ישראל הוה אסור להרצות צצציל התינוק כדאמרינן צפ"ק דחולין (דף טו:)ולפי ה"ג טפי אית לן למישרי על ידי נכרי איסורא דאורייתא מאיסורא דרבנן על ידי ישראל כדמסיק התם אהאי צעובדא ולא שני לך בין צבות דאית ציה מעשה לצבות דלית ציה מעשה ואמרינן נמי צפרק ר' אליעזר דמילה (שבת דף קל:.) כשם שאין מציאין דרך רשות הרצים כך אין מציאין דרך גגות חצירות וקרפיפות והיה נראה מתוך ה"ג להמיר ציוס שני אפילו של ר"ה לעשות כל צרכי מילה אפילו לכרות עצים לעשות צחול ע"י ישראל שהרי מת דלא שרי לקצור על ידי נכרי כדמוכח צפ"ק דר"ה (דף כ.) אפילו הכי

מרובה פרק שביעי בבא קמא

שמואל לא עייל קמיה דרב אפי. שהיה גדול ממנו ורב אפי תלמיד של רב הוה:
* **מאן נסרת.** מי יתאחר מצחוץ ויצא אחרונה יחידי:
נסרת שמואל. צחוץ ויצואו רב ורב אפי רב ואח"כ תלמידו:
מלסא צעלמא הוה דעצד לשמואל. שמואל קטן צצכוין היה וזה שאין רב נכנס לפניו טיבזתא ויקרא הוה דקא

עצד ליה משום מעשה דלטייה לשמואל צצמונה צרליס (שבת דף קח.). אדצריה עליס. הטעינו עליה לנהוג צו כצוד:
אדסי וסלי. דהוו מסרבי אסתא שונרא וקטעיה לידא דההוא ינוקא:
חיורא. מועד להזיק אדם:
מסריעים. צצצור וצתמנה וצשופרות וצחלוצרות צמסכת מענית (יד.). **חינוך.** שחין שמתחבר האדם עליה פרוטוי"ר צלע"ז:
ודלס הננעלת. על האדם מהיות מלליח:
לא צמברה תפסת. ונפקא מינה לאפשי צרמני:
(ב) **מלסא דנפשיה.** צצ"צ צהשותפין (דף יב:)

דאימנוה לאותוציה צרישא ולא איסמייעא מילתא:
וסלוקה ציס. מונכרי:
אוגו. שטר מכירה:
לא היו מסריעין. צצצת:
לזעקין. ציחיד:
יצש. קשה מלח:
לצעצועות פורת. צפריחתו דהיינו מצחוץ הוה מצעצעו דהיינו לח מכלל דצפנים הוי יצש:

שיח

דבעי רבינא אוכמא בר חיורא מהו כי קמבעיא ליה לרבינא באוכמא בר חיורא בר אוכמא מעשה דרב באוכמא בר חיורא הוה (חב"ד ב"ח בח"ן סימן) אמר רבי אחא בר פפא משום רבי אבא בר פפא משום רבי אדא בר פפא ואמרי לה אמר ר' אבא בר פפא משום רבי חייא בר פפא משום רבי אחא בר פפא ואמרי לה אמר ר' אבא בר פפא משום רבי אחא בר פפא משום רבי חנינא בר פפא ימתריעין * על החיכוך בשבת ודלת הננעלת לא במהרה תפתח והלוקח בית בארץ ישראל כותבין עליו אונו אפילו בשבת מיתיבי ^בירשאר פורעניות המתרגשות ובאות על הצבור כגון חיכוך חגב זבוב צירעה ויתוש ושילוח נחשים ועקרבים לא היו מתריעין אלא צועקים לא קשיא כאן בלח כ"כאן ביבש דאמר רבי יהושע בן לוי ^גשחין שהביא הקב"ה על המצרים לח מבחוץ ויבש מבפנים שנאמר ויהי שחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה ודלת הננעלת לא במהרה תפתח מאי היא מר זוטרא אמר סמיכה רב אשי אמר ^דכל המריעין לו לא במהרה מטיבין לו רב אחא מדיפתי אמר לעולם אין מטיבין לו ולא היא רב אחא מדיפתי מילתא דנפשיה הוא דאמר ויהלוקח בית בארץ ישראל ^הכותבין עליו אונו אפילו בשבת בשבת סלקא דעתך אלא כדאמר רבא התם ^ואומר לנכרי ועושה ה"ג יאומר לנכרי ועושה ואע"ג ^זדאמריה לנכרי שבות היא משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו ביה רבנן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן יהלוקח עיר בארץ ישראל כופין אותו ליקח לה דרך מארבע רוחותיה משום ישוב ארץ ישראל:
ת"ר ^חעשרה תנאין התנה יהושע שיהו

זה אמר בשעה שהיה סבור עדיין שיחזירו וימנו אותו ראש ישיבה אבל לצסוף שלא החזירוהו אמר לעולם אין מטיבין לו:
אומר לנכרי ועושה. דוקא משום מלוא וזה דישז דא"י אבל לצורך מלוא אחרת לא שרי אמירה לנכרי ואפי' לצורך מילה משמע צפרק הדב (עירובין דף סח.) דלא שרי אמירה לנכרי צאיסורא דאורייתא גבי יהוא ינוקא דלישתפין צמיימיה דקאמר נשייליה לאימיה אי צריכה נחים ליה אגב אימיה משמע דאי לא צריכה אימיה לא שרי אפילו על ידי נכרי וי"ס שכתבו צהדיא נחים ליה נכרי אגב אימיה ולכאורה משמע שלפני המילה היה והיו צריכין לחממני כדי למולו ולא שרי אפילו ע"י נכרי אלא אגב אימיה כדשריא הכא והתם צעובדא דלעיל דקאמר (ו) גבי ינוקא אחרנא מימא ליה לנכרי דניתי מנו ציתא יהוא דלעיל איסורא דרבנן הוה להציא דרך חצר שלא עירב ואפילו איסורא דרבנן אור"י שאין להמיר משום מלוא אחרת על ידי נכרי כגון להציא ספר דרך כרמלית כדי ללמוד צו דדוקא מילה דהיא גופא דחי צצת שרי על ידי נכרי איסור דרבנן ומיהו צה"ג משמע דאפילו איסורא דאורייתא שרי על ידי נכרי לצורך מילה שפירש דאפי' דניתי נכרי מתוך ציתו דהיא דרך רשות הרצים דהוי איסורא דאורייתא שרי על ידי נכרי לצורך מילה כמו הכא משום ישוב ארץ ישראל ולדצריהם צעובדא צתרא דקאמר נחים ליה נכרי אגב אימיה לאחר המילה הוה ולאחר שלשה שכצר נתרפא הולד יפה ולספרים דל"ג נכרי נוכל לומר דע"י ישראל קאמר ותוך שצעה דמחללין עליה השצת אם אמרה צריכה אני דאמרינן צפרק מפנין (שבת דף קטז. ושם) אבל אין נראה דעל ידי ישראל הוה אסור להרצות צצציל התינוק כדאמרינן צפ"ק דחולין (דף טו:)ולפי ה"ג טפי אית לן למישרי על ידי נכרי איסורא דאורייתא מאיסורא דרבנן על ידי ישראל כדמסיק התם אהאי צעובדא ולא שני לך בין צבות דאית ציה מעשה לצבות דלית ציה מעשה ואמרינן נמי צפרק ר' אליעזר דמילה (שבת דף קל:.) כשם שאין מציאין דרך רשות הרצים כך אין מציאין דרך גגות חצירות וקרפיפות והיה נראה מתוך ה"ג להמיר ציוס שני אפילו של ר"ה לעשות כל צרכי מילה אפילו לכרות עצים לעשות צחול ע"י ישראל שהרי מת דלא שרי לקצור על ידי נכרי כדמוכח צפ"ק דר"ה (דף כ.) אפילו הכי

מסורת הש"ס

(א) מענית ד"ג. (ב) צמכות מא"ה. (ג) צ"צ יב: (ד) גיטין ח: (ה) שבת קטז. צילה כג: (ו) שבת קג. עירובין סו: גיטין ח: צ"מ ג: (ז) עירובין ח"ה. (ח) [צ"ל וסילג].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מלסא דנפשיה צ"ל אחר ד"ה אכנעיות:
(ב) תוב' ד"ה אמר וכו' שאם מצאנו מת:
(ג) ד"ה אומר וכו' דקאמר רבה גבי ינוקא:

גליון הש"ס

גב' על החיבוך בשבת. עי' צמכות דף לח ע"צ מוספות ד"ה וסימנין:
רש"י ד"ה מאן נרתח מי יתאחר. וכן תרמיה גביה גיטין דף סח ע"ב וכן מתתתא עי"ז דף יח ע"א:
תוב' ד"ה אמר וכו' וקצת תיבה. עיין תשו' רשד"ס חיד"ד סימן רלג וכתשבות מהרי" אדרי"ד סימן של"ו:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

[א] גב' ונתת רב לו רב אפי רב מילתא. עיין שיעור מקובלת:

לעוי רש"י

פרוטוי"ר. לחכך. לשפסף.

רבינו חננאל

מאן נטרת נטרת שמואל. ונטרת רב או רב אפי. ס"א והגב ורוב וצירעה. ס"א כגון חיכוך והגב. פי' חיכוך שמחבר אותו. צירעה לא היו מתריעין אלא צועקין. דלת הננעלת לא במהרה תפתח. מאי היא. מר זוטרא אמר לסמיכה וכו'. פי' דלת הננעלת כיון שלא נענה בראשונה לא במהרה נענה כדכתיב גם כי אזעק ואשוע שתם תפלותי. מר זוטרא אמר לסמיכה, שכל מי שחזור עליו לסמוכו פעם אחת ולא נסמך שוב לא במהרה הוא נסמך, כדמפורש בסוף השוכר את הפועלים שמואל ויחינאזה אסיא דר' הוה, הוה קא מצטער ר' למסמיכה וכו'. ר' אשי אמר כל המטיבין לו לא במהרה מריעין לו, בכינוי אמר, כלומר אין מטיבין לו, משום מלתיה דנפשיה כמפורש בפי' השותפין קרי רב אחא מדיפתי. אנפשיה כל המריעין לו לא במהרה מטיבין לו.